

행 정 사 항

+ 제1조(공정한 직무수행을 위한 소명) 「국세청 공무원 행동강령」(이하 "강령"이라 한다) 제5조제1항의 규정에 의한 소명은 「공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 소명서」(별지 제1호 서식)로 행동강령 책임관과 상담은 「공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 상담요청서」(별지 제1-2호 서식)로 한다.

+ 제2조(외부강의·회의 등의 신고 등) ① 강령 제23조제2항의 규정에 의한 신고는 외부강의·회의 등의 요청자, 외부강의등의 주제, 장소, 일시 및 대가를 기재한 「외부강의등 신고서」에 의한다. 다만, 대가를 받지 않고 하는 외부강의등의 경우는 출장신청서에 사전 신고사항을 기재하는 방법으로 사전 신고할 수 있다.

② 공무원이 국세공무원교육원장으로부터 당해 교육원의 교육생을 위한 강의요청 공문에 의하여 강의하는 경우로서 소속부서의 장의 허가(출장관리부 또는 대내포털시스템의 "e-사람"에 의해 외출, 출장 등으로 결재 받은 것을 말한다)를 받은 때에는 강령 제23조제2항의 규정에 의한 신고를 하지 아니할 수 있다.

③ 제1항의 신고서를 제출 받은 소속 기관의 장은 「외부강의·회의 등 신고관리대장」(별지 제3호 서식)에 기록·관리하여야 한다.

+ 제3조(금전 등 거래신고) 삭 제

+ 제4조(재정보증행위 등의 신고 및 관리) ① 강령 제26조에 의한 재정보증행위 등의 범위는 다음 각 호에 의한다.

1. 제3자(부모·자·형제자매·배우자 등 친족, 동료, 친구 등 자신외의 자

를 말한다. 이하 이 조에서 "제3자"라 한다)의 채무에 대한 보증(부동산 등의 담보제공에 의한 보증을 포함한다)

2. 제3자의 취업을 위한 보증행위 또는 신원보증행위(명칭에 관계없이 채무보증 행위가 있는 모든 경우를 말한다)

② 강령 제26조제2항 및 동조제3항의 신고업무 담당부서는 본·지방청은 감사관실(윤리), 국세공무원교육원은 교육지원과(지원1팀), 국세상담센터는 업무지원팀, 국세청주류면허지원센터는 분석감정과(업무지원팀), 세무서는 징세과(운영지원팀)에서 담당한다.

③ 강령 제26조제2항의 신고를 하고자 하는 공무원은 「재정보증행위등 신고서」(별지 제6호 서식)를 작성하여 소속부서의 직 상급자와 차 상급자를 경유(5급 이상 공무원은 직 상급자만 경유한다)하여 신고업무 담당부서에 제출하여야 한다.

④ 제3항에 따라 「재정보증행위등 신고서」 경유시 소속부서의 직 상급자와 차 상급자는 그 내용을 검토하여 보증채무 부담액이 보증인의 부담능력을 초과하는 등 장래 공무원으로서의 품위를 손상시키거나 직무에 전념할 수 없게 될 우려가 있다고 판단될 때에는 동 채무보증 행위를 하지 않도록 권고하여야 한다.

⑤ 신고서류를 제출받은 신고업무 담당부서는 「재정보증행위등 신고관리대장」(별지 제7호 서식)에 등재 후 본·지방청은 감사관(전결), 국세공무원교육원은 교육지원과장(전결), 국세상담센터는 업무지원팀장(전결), 국세청주류면허지원센터는 분석감정과장(전결), 세무서는 세무서장의 결재를 받아 관리하여야 한다.

⑥ 소속 기관의 장은 재정보증행위 등을 신고한 직원이 인사이동 등으

로 다른 관서 또는 타 부처로 전출한 때에는 기 신고된 신고서 사본을 즉시 다른 관서나 타 부처로 통보하고, 통보받은 소속 기관의 장은 소속관리자에게 보증사실을 열람시켜 업무에 참고토록 하여야 한다.

+ 제5조(채무보증용 재직증명서의 발급제한) 소속 기관의 장은 채무보증용 재직증명서의 발급을 원칙적으로 제한하되, 부모·형제자매·자녀 등의 경우와 같이 채무보증에 불가피하다고 인정되는 경우로서 가족[기혼자는 배우자를 말하고, 미혼자는 부모(부모가 없는 경우에는 형제자매)를 말한다]이 동의서(가족 중 1인이 서명하고 서명한 자의 본인서명사실확인서를 첨부한 것을 말한다. 단, 본인서명사실확인서를 제출할 수 없는 경우 예외적으로 인감증명서를 첨부)를 제출한 경우에 한하여 재직증명서를 발급하여야 한다.

+ 제6조(미신고 채무보증행위의 방지) 소속 기관의 장은 소속직원이 채무보증용 재직증명서의 발급을 신청할 경우 본·지방청은 감사관(전결), 국세공무원교육원은 교육지원과장(전결), 국세상담센터는 업무지원팀장(전결), 국세청주류면허지원센터는 분석감정과장(전결), 세무서는 세무서장의 결재를 받은 재정보증행위 등 신고서 사본을 첨부하도록 하여 미신고 채무보증행위가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.

+ 제7조(서약서 제출 및 관리) 강령 제37조에 따라 제출하는 「서약서」(별표 1)는 자필로 서명한 후 절취하여 인사기록카드정본과 함께 보관·관리한다.

+ 제8조(비리혐의 공무원 보고) ① 강령 제38조에 따라 소속 기관의 장이 본·지방청 감사관에게 이를 보고하는 경우 당해 본·지방청 감사관은 「비리혐의 공무원 관리대장」(별지 제8호 서식)에 기록·관리하여야 한다.

② 제1항의 보고를 받은 본·지방청 감사관은 제39조제2항 및 동조제3항에 따라 조치하여야 한다.

③ 보고된 직원의 비위사건에 대하여는 당해 관리자의 연대책임을 경감할 수 있다.

+ 제9조(재산증식과정 소명) ① 강령 제42조에 따라 재산 증식과정을 소명하는 경우에는 「재산증식과정 소명서」(별지 제9호 서식)로 제출하여야 한다.

② 지방청장이 강령 제42조에 따라 비리혐의가 있다고 판단되는 소속 직원에 대하여 재산 증식과정을 소명하도록 명할 필요가 있는 경우 국세청장의 사전승인을 받아야 한다.

③ 재산증식과정 규명의 업무를 담당하는 공무원은 제1항의 소명내용을 누설하여서는 아니 된다.

+ 제10조(강령 위반행위의 신고) ① 강령 제44조제1항에 따라 신고하는 자는 「행동강령 위반행위 신고서」(별지 제10호 서식)에 의하여 본인 및 위반자의 인적사항과 위반내용을 기재하여 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 위반행위의 신고를 받은 소속 기관의 장이나 당해 기관의 행동강령책임관 및 본·지방청 행동강령책임관은 「행동강령 위반행위 신고관리대장」(별지 제11호 서식)에 이를 기록·관리하여야 한다.

③ 소속 기관의 장은 제1항에 따라 민원인(납세자)이 강령을 위반한 공무원에 대한 신고를 할 수 있음을 알리기 위하여 민원봉사실에 「국세청공무원행동강령 위반행위신고 안내문」(별표 2)을 비치하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항의 신고(보고)를 받은 지방청 행동강령책임관은 당해

지방청장에게 보고하여 지휘를 받아 조치하여야 한다.

⑤ 지방청 행동강령책임관은 제4항의 사항을 본청 행동강령책임관에게 보고하고 중요사항에 대하여는 별도의 지휘를 받아 조치하여야 한다.

+ 제11조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① 강령 제46조제1항에 따라 소속 기관의 장에게 신고하는 때에는 「수수 금지 금품등 신고서」(별지 제12호 서식)로 하여야 하며, 반환비용 청구는 「반환비용 청구 신청서」(별지 제13호 서식)로 한다.

② 제1항의 보고를 받은 소속 기관의 장이나 행동강령책임관은 즉시 그 내용의 진위를 확인하는 등 필요한 조치를 취한 후 「금품등 관리대장」(별지 제14호 서식)에 기록·관리하고, 본·지방청 행동강령책임관에게 즉시 보고하여야 한다.

③ 강령 제46조제5항제4호에서 규정하는 세입조치하는 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 강령 제46조제4항의 규정에 의한 금품등을 제공한 자의 성명 또는 주소를 알지 못하는 경우에는 「민법」 제253조(유실물의 소유권취득)에 따라 소속 기관의 장이 당해 금품등을 세입조치한다.

2. 강령 제46조제4항에 따라 금품등을 제공한 자에게 반환하기 어려운 사정이 있는 경우에는 소속 기관의 장이 당해 금품등을 환가, 매각 등을 하여 즉시 세입조치한다.

+ 제12조(행동강령 상담 등) ① 강령 제14조제1항에 따라 보고 또는 상담요청은 「정치인 등의 부당요구 보고(상담요청)서」(별지 제15호 서식)에 의한다.

② 강령 제43조제2항에 따라 행동강령책임관이 상담에 응한 때에는 「상담기록관리부」(별지 제16호 서식)에 상담내용을 기록·관리하여야 한다.

+ 제13조(취업제한제도 안내문 발송 등) ① 강령 제49조에 따라 안내는 비위면직일로부터 10일 이내에 「취업제한제도 안내문」(별표 3)에 의하여 본·지방청 행동강령책임관이 직접 또는 등기우편에 의하여 전달하여야 한다.

② 제1항의 「취업제한제도 안내문」을 전달한 본·지방청 행동강령책임관은 「취업제한제도 안내문 교부대장」(별지 제17호 서식)에 이를 기록·관리하여야 한다.

③ 강령 제49조의2에 따라 퇴직(예정)공무원은 「취업제한규정 준수 서약서」(별표 5)에 자필서명 후 소속 청 인사담당부서에 제출하여야 한다.

④ 제3항에 따라 「취업제한규정 준수 서약서」를 제출받은 인사담당부서는 동 서약서를 지체 없이 소속청 감사관실에 전달하고 본·지방청 감사관실은 「취업제한규정 준수 서약서 관리대장」(별지 제17-2호 서식)에 이를 기록·관리하여야 한다.

+ 제14조(감독기관의 부당한 요구에 대한 처리) 강령 제22조의2에 따라 피감기관 소속 공직자가 감독기관 소속 공직자로부터 반복하여 부당한 요구를 받고 그 사실을 자신이 소속된 기관의 행동강령책임관에게 알릴 때에는 「감독기관의 부당한 요구에 대한 신고서」(별지 제32호 서식)에 따른 서면으로 알려야 한다.